

RABIAH BINTI SAMSUDIN

LWN.

MOHAMAD AZLAN BIN MOHAMAD ARIFF

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato'Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel) (Panel), Pada 12 Mac 2021 bersamaan 28 Rejab 1442H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-00142-2019]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Puan Siti Maisyarah Binti Hashim
(Tetuan Maisyarah & Mashitah Associates)**

**Peguam Syarie Responden : Puan Wan Rosmawati Binti Wan Ali
(Tetuan Wan Rosmawati & Associates)**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapatkan pelanjutan tempoh masa bagi menyerahkan Notis Rayuan bagi Kes Mal No. : 10200-017-0081-2018 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor pada 02/10/2019. Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 07/10/2019 manakala

permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 05/12/2019 akibat kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa menyerahkan Notis Rayuan.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan Pemohon ini adalah mengenai penyerahan Notis Rayuan berdasarkan peruntukan seksyen 139 (8) Enakmen tersebut yang menyatakan sebagaimana berikut -

Seksyen 139 (8) - Notis Rayuan.

Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

[3] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***, dimana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 Akta 585 tersebut, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[4] Permohonan ini telah difailkan oleh Pemohon melalui suatu Notis Permohonan dan Affidavit yang diikrarkan pada 05/12/2019 iaitu 47 hari dari tarikh akhir penyerahan Notis Rayuan pada 20/10/2019. Penyampaian Notis Permohonan pula telah disempurnakan kepada Responden pada 29/01/2020. Affidavit jawapan telah difailkan oleh Responden pada 25/02/2020. Seterusnya hujahan Pemohon difailkan pada 10/08/2020 manakala hujahan Responden pada 22/10/2020 dan diikuti hujahan balas Pemohon pada 11/02/2021.

[5] Setelah kami meneliti Affidavit Sokongan yang difailkan oleh Pemohon, kami dapati alasan permohonan ini adalah satu sahaja iaitu **tidak faham prosedur mahkamah**. Sungguhpun terdapat hujahan pemohon yang menyatakan alasan kepada kelewatan selain dari alasan tersebut, namun ianya hanya dinyatakan pada penghujahan yang sepatutnya diasaskan kepada affidavit sokongan yang lengkap. Pada hemat kami, affidavit tersebut tidak dilengkapi dengan fakta-fakta yang relevan dari sudut undang-undang berdasarkan prinsip-prinsip yang kami nyatakan di atas bagi menyokong permohonan pemohon.

[6] Berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut, kami dapati bahawa ianya adalah **bukan alasan yang relevan dan munasabah** untuk kami pertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh ini. Kami juga dapati bahawa kegagalan Pemohon untuk ~~memfailkan~~ ^{menyerahkan} Notis Rayuan ini telah melangkaui **47 hari** dari tarikh akhir sepatutnya Notis Rayuan tersebut diserahkan pada **20/10/2019**.

[7] Kami juga berpendapat alasan tersebut **sudah tidak relevan** dalam keadaan masyarakat pada masa kini yang terdedah dengan perkembangan teknologi yang membolehkan maklumat diperolehi dengan pantas. Pemohon juga sepatutnya dari awal lagi mendapatkan khidmat nasihat peguam sekiranya tidak memahami prosedur. Namun malangnya dalam kes ini peguam hanya dilantik pada 24/6/2020 iaitu selepas kira-kira 8 bulan selepas Notis Rayuan difailkan.

[8] Bagi membuat pertimbangan kes permohonan Pemohon ini, kami juga merujuk kepada beberapa kes terkini yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menolak permohonan perlanjutan tempoh masa atas alasan orang awam yang jahil undang-undang, antaranya dalam kes ***Nor Farhana Aida @ Hildah Binti Dali lwn. Majlis Ugama Islam Sabah, Kes Permohonan No. : 12000-077-0046-2017*** yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sabah pada 1/10/2018 –

“[14] Status sebagai orang awam yang tidak mengetahui undang-undang telah diterima sebagai suatu faktor pertimbangan dalam kes Sharifah Badariah. Walau bagaimanapun sebab kejahilan ini bukanlah faktor yang perlu dipertimbangkan secara berasingan dari tempoh kelewatan dari segi lama tempohnya atau pendek sahaja. Kami mendapati bahawa Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami alasan-alasan yang baik untuk membolehkan kami membenarkan permohonan perlanjutan tempoh rayuan. Kami merasa amat terkilan bahawa kes yang mahu rayu oleh Pemohon telah diputuskan oleh Mahkamah pada 13/7/2017 iaitu lebih kurang 5 bulan sedangkan tindakan ini patut dimulakan sesegera mungkin selepas keputusan tersebut dikeluarkan”

[9] Manakala dalam kes **Maimunah & 2 Yang lain lwn. Jamaliah Binti Saod & 10 Yang Lain, Kes Permohonan No. : 14000-077-0016-2016** yang diputuskan

pada 8/1/2018, Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam ulasan menyatakan-

"Alasan Pemohon bahawa Hakim Bicara gagal memberi tahu kepada mereka mengenai tempoh untuk memfailkan Notis Rayuan ketika Penghakiman diberikan dan Pemohon-pemohon tidak mahir terhadap keperluan undang-undang berkaitan tempoh untuk memfailkan Notis Rayuan dan tidak memahami kesan serta implikasi perundangan adalah suatu alasan yang amat remeh. Begitu juga dengan alasan-alasan kelewatan Pemohon-pemohon disebabkan masalah komunikasi antara mereka dan Peguam terdahulu serta permasalahan Pemohon-pemohon membayar fee kepada Peguam terdahulu juga merupakan suatu yang remeh. Kami berpendapat alasan sedemikian hanya bertujuan untuk mendapatkan simpati dari Mahkamah ini"

[10] Berdasarkan situasi tersebut, kami merujuk kepada kes ***Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)***, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan -

"Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan."

[11] Kami berpuashati bahawa Pemohon telah gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami membenarkan perlanjutan tempoh masa ini. Oleh yang demikian, kami bersetuju bahawa permohonan ini adalah tidak wajar untuk dibenarkan.

[12] Kami ingin menegaskan bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang

meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan dan Hujahan Pihak Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITOLAK** .
- [2] Kes rayuan (Mal) No. 10000-017-0108-2019 adalah dibatalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

.....
1. Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....
2. Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....
3. Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor